

1500182-71.2022.8.26.0605

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: THAÍS DA SILVA PORTO

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131258/2022 - DEL.POL.MIRANDOPOLIS, 24965768 -

DEL.POL.MIRANDOPOLIS, 2131258 - DEL.POL.MIRANDOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE LUIZ DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

1ª Vara

Rua Adelino Minari 726, Mirandópolis-SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500182-71.2022.8.26.0605 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500182-71.2022.8.26.0605

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131258/2022 - DEL.POL.MIRANDOPOLIS, 24965768 -

DEL.POL.MIRANDOPOLIS, 2131258 - DEL.POL.MIRANDOPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE LUIZ DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). THAÍS DA SILVA PORTO

Vistos.

JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, pois, no dia 13 de maio de 2022, por volta das 14h30, em um estabelecimento comercial situado nessa cidade e Comarca de Mirandópolis/SP supostamente subtraiu, para si, um aparelho de telefonia celular avaliado em R\$ 800,00 (quinhentos e trinta e nove), conforme auto de avaliação de fls. 16, pertencente a Marcos Roberto Viana.

Segundo consta da inicial acusatória, Marcos Roberto estava no local bebendo cerveja e conversando com alguns conhecidos, até que acabou adormecendo. O denunciado, que também estava no local, aproveitando-se do momento de inconsciência da vítima, se apossou de seu aparelho de telefonia celular, evadindo-se do estabelecimento em seguida.

Ocorre que Marcos Roberto foi alertado sobre o ocorrido e acionou policiais militares, os quais lograram êxito em localizar JORGE, que ainda estava na posse da res furtiva.

Ouvido, JORGE confessou a prática delitiva.

JORGE LUIZ DE OLIVEIRA foi preso em flagrante delito no dia 13 de maio de 2022 (fl. 01) e teve, em audiência de custódia, a conversão para prisão preventiva (fls. 78/81).

A denúncia foi recebida em 20 de maio de 2022 (fls. 104/105). O réu foi devidamente citado (fls. 139), e posteriormente apresentou defesa prévia (fls. 150/153). Folha de Antecedentes contendo outros registros a (fls. 109/127), e Certidão Estadual de Distribuições Criminais contendo outros registros (fls. 129/132). O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 154/155).

Foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento em 05 de julho de 2022. Houve a dispensa pelas partes da oitiva da testemunha Célio Roberto Rodrigues Lima, o que foi homologado por este Juízo (fls. 211/212). Foram colhidos os depoimentos da vítima (fl. 210) e da testemunha Maylon Alves Correa (fl. 209). Prosseguiu-se ao interrogatório do réu (fl. 208).

As partes se manifestaram em alegações finais, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia; e, a Defesa técnica, por seu turno, apenas pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

Passo a fundamentar:

A presente ação penal merece prosperar.

Analisando-se o conjunto probatório coligido, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, estão evidenciados nestes autos elementos suficientes materialidade e autoria para a configuração da figura típica descrita na denúncia. A materialidade delitiva é indubitosa e restou devidamente comprovada pelo Boletim de ocorrência de fls. 11/13, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15, pelo auto de avaliação (fls. 16), bem como pela prova oral coligida em juízo.

A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais no sentido de lhe apontar como sendo o autor do crime em apreço.

Vejamos.

Foram produzidas provas na fase inquisitorial.

A vítima, MARCOS ROBERTO VIANA (fls. 05), afirmou que estava no local dos fatos tomando cerveja e conversando com alguns conhecidos, ocasião em que Jorge estava também no local só observando. Relatou que tinha em sua posse um aparelho celular e R\$ 2.000,00 (dois mil reais) no bolso, e que em um dado momento acabou adormecendo e quando acordou percebeu que seu aparelho celular e seu dinheiro haviam sido subtraídos. Ressaltou que conhecidos, que não sabe informar maiores detalhes, lhe informaram que Jorge o teria furtado. Afirmou que avisou aos policiais militares e que depois foi informado de que os policiais militares teriam localizado Jorge já tentando sair da cidade e indo para Guaraçaí. Disse que reconheceu Jorge bem como o seu aparelho subtraído, encontrado em posse de Jorge. Informou que não conhecia o Jorge anteriormente. Ressaltou que teve ciência de que o dinheiro não foi localizado com Jorge e que teve restituído nessa delegacia seu aparelho celular.

A testemunha CELIO ROBERTO RODRIGUES LIMA, (fl. 03), informou que é policial militar e estava de serviço juntamente com meu parceiro policial militar, soldado

Maylon, quando foram acionados para comparecerem no local dos fatos para atender uma ocorrência de furto, sendo que foram informados de que o autor estaria pelas redondezas. Salientou que também foram informados de que o autor se chamava Jorge e que estaria vestindo camisa de cor clara e calça jeans. De imediato iniciaram as diligências para localizar o autor. Já próximo ao Distrito Amandava, localizaram um sujeito vestindo as roupas citadas. Ao abordarem o indivíduo, confessou que havia furtado o celular da vítima, mas negou ter furtado dinheiro. O indivíduo foi identificado como JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, conhecido nos meios policiais por diversas passagens. A vítima reconheceu de pronto o celular de sua propriedade, bem como reconheceu o Jorge como o autor que tinha lhe furtado. Conduziram todos até esse distrito policial. Foi necessário emprego de algemas em razão de fundado risco de fuga.

MAYLON ALVES CORREA (fl. 04), policial militar, afirmou que na data em questão, estava de serviço e recebeu a informação de um furto consumado no local dos fatos. Ele e seu parceiro foram informados de que o autor estaria pelas redondezas. Também foram informados de que o autor se chamava Jorge e que estaria vestindo camisa de cor clara e calça jeans. De imediato, iniciaram as diligências para localizarem o autor. Já próximo ao Distrito Amandaba, localizaram um sujeito vestindo as roupas citadas. Ao abordarem o indivíduo, esse, de pronto, confessou que havia furtado o celular da vítima, mas negou ter furtado dinheiro. Salientou que o indivíduo foi identificado como JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, conhecido nos meios policiais por diversas passagens. Informou que a vítima reconheceu de pronto o celular de sua propriedade, bem como reconheceu o JORGE como o autor que tinha lhe furtado. Afirmou que conduziram todos até esse distrito policial e que foi necessário emprego de algemas em razão de fundado risco de fuga. Informou que o indivíduo possui diversas passagens criminais, sendo conhecido pela prática de crime nos meios policiais.

O réu JORGE LUIZ DE OLIVEIRA (fl. 06), afirmou que já tomou as três doses da vacina COVID e que não possui sintomas respiratórios. Não quis avisar ninguém de sua prisão. Não possui advogado, dispensando-o no ato. Não reclamou qualquer ofensa a sua integridade física ou moral, tendo sido muito bem tratado na Delegacia de Polícia. Afirmou que estava ciente de seu direito constitucional de permanecer em silêncio quer se manifestar sobre os fatos. Disse que confessa ter subtraído da vítima o seu aparelho celular. Não conhece a vítima. Estava no local dos fatos e viu a vítima sentada e com o aparelho celular ao lado e então o subtraiu. Disse que iria vender o aparelho celular para comprar drogas, pois é usuário de entorpecentes. Não subtraiu dinheiro da vítima, tão somente o seu aparelho celular. Está ciente de que foi lhe arbitrada a fiança no valor de 01 salário mínimo, entretanto não irá recolher.

A prova foi repetida em fase judicial.

A vítima, MARCOS ROBERTO VIANA (fl. 210), disse que estava no local e de repente a pessoa apareceu do nada e lhe furtou. Ressaltou que o local era em Mirandópolis, próximo da estação de trem, em um bar. Relatou que nunca viu a pessoa, mas que as pessoas que estava ao seu redor lhe disse que havia sido o fulano de tal e na hora a vítima lembrou dele e ainda disse que foi em um minuto que se distraiu que Jorge pegou seu celular e saiu. Disse que a pessoa estava lhe rodeando antes do ocorrido. Relatou que acionou a Polícia Militar e que recuperou o celular, inclusive é o aparelho que está participando desta audiência. Explicou que no dia do ocorrido deu uma distraída, não chegou a adormecer, senão não teria lembrado da pessoa e chamado a viatura para localizar a pessoa que fez o furto. Frisou que viu a pessoa lhe rodeando, mas não viu o momento em que ele pegou o seu celular, mas falaram para ele que foi esta pessoa e esta se encontrava perto dele, que se tratava da pessoa de Jorge, pois era a pessoa que estava perto.

A testemunha MAYLON ALVES CORREA (fl. 209), policial militar, relatou que o ocorrido ocorreu na cidade de Mirandópolis e que em patrulhamento por Guaraçaí tomaram ciência dos fatos através do CGP que era o seu comandante imediato relatando que havia ocorrido este furto pela estação ferroviária e o indivíduo estava, conforme populares, a caminho de Guaraçaí pelo Distrito Amandaba, sendo este o caminho que liga Mirandópolis a Guaraçaí, área rural; e de imediato foram

efetuar patrulhamento. Salientou que durante o percurso, através das vestes que foram passadas pelo CGP e também de nome Jorge, que já era conhecido nos meios policiais, encontraram-no durante o trajeto, e quando abordado e tendo explicado sobre o ilícito do celular, de imediato ele confessou o crime e do pronto, levaram-no à delegacia de Mirandópolis, sendo apresentada a ocorrência. Ressaltou que o aparelho de telefone celular estava no bolso de Jorge quando da abordagem e já tinham as características do celular, sendo este um Motorola G7, de cor cobre, parecendo com vinho e este estava ligado, com bloqueio de tela, bem como apareceu uma foto de outra pessoa, então de pronto Jorge confessou que este aparelho não era dele.

O réu JORGE LUIZ DE OLIVEIRA (fls. 208), 42 anos, vive em união estável, têm duas filhas (22 e 21 anos), estava trabalhando em serviço braçal ante de ser preso.

Sobre os fatos, disse que são verdadeiros e que estavam todos bebendo e que realmente pegou o celular da vítima. Salientou que iria vender o celular, pois é usuário de droga. Afirmou que confessou a prática do furto na delegacia e que está arrependido do que fez.

Pois bem.

Verifica-se que todos os elementos estabelecidos no tipo penal previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, estão comprovados nestes autos, sendo a condenação do réu medida que se impõe.

A vítima confirmou a versão apresentada em fase extrajudicial, bem como o acusado confessou espontaneamente ter subtraído o aparelho de telefone celular tanto em fase judicial, como extrajudicialmente. Sua confissão foi corroborada pelas demais provas amealhadas durante a instrução probatória.

Corroborando tal entendimento estão as testemunhas policiais militares, os quais declararam de forma firme e uníssona o desenvolvimento dos fatos. Trouxeram detalhes da conduta do acusado não deixando dúvidas sobre a autoria delitiva.

Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes)" (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).

Também:

(...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (STJ, AgRg no HC 659.024/SP, 5ª T., rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/04/2021)

Desta feita, verifica-se que todos os elementos estabelecidos no tipo penal previsto no artigo 155, caput, do Código Penal estão comprovados nestes autos, sendo a condenação do réu medida que se impõe.

No mais, passo à individualização da pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico a existência de maus antecedentes, assim considerados em razão da múltipla reincidência do acusado, sendo que apenas uma das condenações será considerada como agravante (segunda fase da dosimetria), de modo que os demais apontamentos configuram maus antecedentes.

Referido entendimento está amplamente amparado pela jurisprudência do C. STJ em interpretação a contrario sensu quanto à Súmula 241 daquele Sodalício. Nesse sentido:

"Evidenciada a presença de múltiplas reincidências, uma condenação pode ser usada para configurar a agravante e, as demais, como afirmação de maus antecedentes.

Precedente." (STJ. HC nº. 343243/SP. 6ª Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Junior. J. em01/12/2016).

Sendo assim, em razão dos maus antecedentes e ausentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, majoro a pena base em 1/6 acima do mínimo legal, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência haja vista que o réu possui uma sentença condenatória transitada em julgado, em data anterior à prática do presente delito (Autos nº autos 0000174-53.2017.8.26.0603 - Certidão de fls. 129/132), bem como está presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal). Com demonstrou franqueza e sinceridade durante o seu interrogatório, entendo a atenuante preponderante, já que vinculada à personalidade, sendo possível a compensação (art. 67 do Código Penal), mantendo-se a pena provisória no mesmo patamar anteriormente fixado, ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Assim, tem-se por final a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e o faço para CONDENAR o réu JORGE LUIZ DE OLIVEIRA, como incurso nas penas do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, considero os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, bem como o disposto da sumula 269 do C. STJ. Em razão da reincidência, dos maus antecedentes, considerando as circunstâncias do delito, bem o período de prisão cautelar entendo adequada a fixação em semiaberto.

Cumpra ainda salientar que a existência de maus antecedentes, ainda que para reincidentes não impõe ao magistrado a fixação de regime fechado. Devem ser considerados os patamares legais bem como as circunstâncias do crime, em especial a gravidade em concreto dos fatos, para fixação adequada do regime, nos termos do artigo 59 do Código Penal. No caso em tela, trata-se de crime cometido sem violência ou grave ameaça. Portanto, não há circunstância que implique em gravidade concreta e imponha a fixação de regime fechado como resposta penal, sendo o regime semiaberto suficiente para repressão do delito.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU REINCIDENTE E POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. AGRAVAMENTO DESPROPORCIONAL DO REGIME PRISIONAL. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. I. É justa a aplicação do regime semiaberto por conta da reincidência e dos maus antecedentes, se a pena aplicada é inferior a 04 anos e o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, mostrando-se o regime mais gravoso desproporcional ao delito praticado. II. As circunstâncias consideradas na fixação do quantum da pena, mormente por decorrerem do mesmo fato concreto, devem repercutir também sobre a escolha do regime prisional, conforme dispõe o art. 33, do Código Penal - destacado pelo Julgador de 1º grau. III. A lei permite ao juiz, desde que fundamentadamente, fixar regime mais rigoroso, conforme seja recomendável por alguma das circunstâncias do art. 59 do Estatuto Punitivo. IV. Embora seja o réu reincidente e ostente maus antecedentes, trata-se de crime de furto qualificado que, apesar de ter sido praticado com rompimento de obstáculo, não empregou violência ou grave ameaça à pessoa. V. Evidenciado que nem todas as circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis, é justa a aplicação do regime intermediário por conta da reincidência e dos maus antecedentes, pois o regime mais gravoso se mostra, no caso, desproporcional em face do crime cometido. VI. Deve ser fixado o regime semi-aberto para o cumprimento da reprimenda imposta. VII. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator. (STJ - HC: 71497 PR 2006/0265408-7, Relator: Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 13/02/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 19/03/2007 p. 380).

Incabível a aplicação dos artigos 44 ou 77 do Código Penal, pois tais institutos são incompatíveis com a reincidência em crime doloso, com os antecedentes e conduta social do réu.

Nego o direito do réu de recorrer em liberdade, por permanecerem inalterados os elementos da custódia cautelar anteriormente imposta. Recomende-se.

Determino oficie-se à SAP (Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo) a fim de providenciar a transferência deste para o regime prisional adequado de forma imediata (semiaberto), com urgência.

Após o trânsito em julgado desta, providencie-se, também, a expedição da guia de recolhimento para execução definitiva (artigos 105 e 106, da Lei de Execução Penal, Lei nº 7.210/84, artigo 703 do Código de Processo Penal e artigos 467 a 469 das NSCGJ); as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição da República).

Condene o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Com trânsito em julgado, expeça-se certidão ao patrono dativo, pelo máximo da tabela, se o caso.

A presente sentença servirá, por cópia digitada, como os ofícios necessários, devendo ser instruída com os documentos pertinentes.

Oportunamente, archive-se o feito.

P.I.C.

Mirandópolis, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA